


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:
sp30cr@tj.sp.gov.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº: **0011865-02.2016.8.26.0635 CONTROLE 225/17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 7946/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro, 1667/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **AUGUINE EMEKA OKEIFUFE**
 Interessado (Terceiro): **FATIMA TAVARES DE CARVALHO**
 Artigo da Denúncia: *****
 Data da Audiência: **23/08/2017**

Réu Preso
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 23 de agosto de 2017, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do COMPLEXO JUDICIÁRIO MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 30ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) **MÁRIO RUBENS ASSUMPCÃO FILHO**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O(A) senhor(a) Porteiro(a) dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) **Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). NELISE LAGUSTERA DEMARQUI**; o(a)s ré(u)s **AUGUINE EMEKA OKEIFUTE** e seu **Defensor(es)**, **DRA GIOVANNA BLANCO MAGDALENA, Defensora pública e a INTERPRETE FÁTIMA TAVARES DE CARVALHO**. Iniciados os trabalhos, o(a)s ré(u)s foi interrogado(a)s. Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes. Dada a palavra a Dra Promotora de Justiça, em debates orais, sustentaram a desclassificação para o artigo 28 da lei de Drogas. Dada a palavra a Dra. Defensora, em debates orais, reiterou a manifestação ministerial. A seguir, pelo(a) **MMª. Juiz(a) foi dito**: Arbitro os honorários da interprete em 100% por uma hora, expedindo-se o necessário. Junte-se a carta precatória nos termos do artigo 222 do CPP. **VISTOS. AUGUINE EMEKA OKEIFUTE** foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia, hora e local, nessa Cidade e Comarca de São Paulo, foi surpreendido por trazer consigo, para entrega a terceiros, substância entorpecente, a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização, e em desacordo com determinação legal. A denúncia foi recebida, depois de oferecida a defesa preliminar. O réu foi regularmente citado e interrogado. Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas Em debates orais manifestaram-se as partes pela desclassificação. **É o breve**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

 Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
 - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

relatório.DECIDO.A ação é **parcialmente procedente.** Cabível a desclassificação para o porte, uma vez que comprovado que o réu estava com o entorpecente, mas não comprovado que a droga fosse efetivamente destinada à entrega a terceiros, ou que o réu estivesse vendendo a substância. O policial informou que suspeitou do réu, conforme denúncias que havia no local. Contudo, fizeram a abordagem e com o réu encontraram apenas duas porções de maconha, sendo que o restante foi encontrado em outro local que possivelmente seria do acusado diante da identidade das características da embalagem, o que é insuficiente para atribuir a traficância ao acusado. O réu negou os fatos para os policiais e em juízo e declarou que a droga era para seu uso, e apenas aquela pequena quantidade de duas porções. Nota-se que a quantidade de droga e de dinheiro não é expressiva, sendo que a versão que o réu apresentou não está totalmente descartada, sendo que o policial não afirmou ter visto o réu efetivamente vendendo a droga. Consta do depoimento deles que as outras pessoas deixaram o local, porém o réu não. Logo, o réu deve ser tido como incurso no artigo 28, da Lei de Tóxicos. Na aplicação da medida, considerando que a primariedade, mas também a quantidade de droga aplico **(04) quatro meses de prestação de serviços à comunidade.** Não há outras causas a apreciar, de modo que essa pena torna-se definitiva. No caso de descumprimento injustificado da medida imposta fixo o pagamento de (50) cinquenta dias multa, no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 28, § 6º, inciso II, da Lei 11.343/06. O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que a custódia cautelar já não se mostra necessária em relação a este processo. **Expeça-se alvará de soltura clausulado.** Diante do exposto, julga-se **PROCEDENTE** em parte a presente ação penal para o fim de condenar **AUGUINE EMEKA OKEIFUTE**, à **(04) quatro meses de prestação de serviços à comunidade**, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06. Ao trânsito em julgado expeça-se a guia. Oficie-se à Polícia Federal informando esta condenação, bem como a inexistência de informação no processo da irregularidade do acusado no país. Publicada em audiência, intimadas as partes. **PELAS PARTES FOI DITO QUE NÃO DESEJAVAM RECORRER. DOU POR TRANSITADO EM JULGADO A PRESENTE SENTENÇA. Saem os presentes intimados. NADA MAIS.** Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, **(Cezar Friaça Cardoso)**, escrevente, digitei e subscrevi.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

MMª. Juiz(a):

Dr(a).Promotor(a):

Interprete:

Dr(a).Defensor(es):

Réu(s):